

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN MATERI SOSIALISASI
EMPAT PILAR MPR RI

Cetakan Keduapuluh | Juli 2020

Empat Pilar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara:

PANCASILA

Dasar & Ideologi Negara

UUD NRI 1945

Konstitusi Negara

NKRI

Bentuk Negara

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Semboyan Negara

PENDAHULUAN: SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI

A. Dasar Hukum Sosialisasi

- UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11)
- Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI (Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf c)
- Tugas dan kewajiban Anggota MPR untuk memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI

B. Tantangan Kebangsaan

Berdasarkan TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Indonesia menghadapi berbagai tantangan antara lain:

Tantangan Internal

- Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta munculnya pemahaman yang keliru dan sempit
- Pengabaian terhadap kepentingan daerah sehingga timbulnya fanatisme kedaerahan
- Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa
- Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal
- Lemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

Tantangan Eksternal

- Pengaruh globalisasi: kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam
- Makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional

PILAR PERTAMA: PANCASILA

Sebagai Dasar dan Ideologi Negara

PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA

A. Pengertian dan Kedudukan Pancasila

Pancasila sebagai Dasar Negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Secara yuridis-konstitusional, sila-sila Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali.

Pancasila sebagai Ideologi Negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika/moral, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara.

Pancasila sebagai Philosophische Grondslag

Pancasila berfungsi sebagai fondamen, filsafat, dan pikiran yang mendalam yang menjadi landasan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

B. Proses Perumusan Pancasila

1. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Dibentuk pada 29 April 1945, di masa akhir Perang Asia Timur Raya. Diketuai oleh Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat dengan 69 anggota + 7 anggota istimewa.

- Masa Sidang I (29 Mei - 1 Juni 1945): Membicarakan perumusan dasar negara Indonesia merdeka
- Masa Sidang II (10 - 17 Juli 1945): Membahas rancangan Undang-Undang Dasar

2. Pidato Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Dalam sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama PANCASILA. Lima sila tersebut kemudian dipadatkan menjadi Trisila (Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan), dan dapat juga diperas menjadi Ekasila (Gotong Royong).

3. Panitia Delapan dan Panitia Sembilan

Panitia Delapan dibentuk untuk menampung berbagai usulan. Selanjutnya Panitia Sembilan berhasil merumuskan teks yang dikenal sebagai Piagam Jakarta.

4. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Berisi rumusan dasar negara dengan tujuh kata kontroversial: "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya..." sebelum kata Persatuan Indonesia.

5. Sidang PPKI dan Pancasila Final (18 Agustus 1945)

Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus dan diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Inilah Pancasila final yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan berlaku hingga sekarang.

Rangkaian Dokumen Sejarah Pancasila

Rangkaian dokumen sejarah perumusan Pancasila yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta), hingga teks final 18 Agustus 1945 (Sidang PPKI) dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara.

C. Lima Sila Pancasila

Sila 1 - Ketuhanan Yang Maha Esa

- Menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti Tuhan (ateisme)
- Bangsa Indonesia wajib menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa dan berkeadilan
- Melaksanakan perintah agama dengan mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat

Sila 2 - Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia
- Bangsa Indonesia menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme
- Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia

Sila 3 - Persatuan Indonesia

- Menegaskan bahwa NKRI didirikan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok atau golongan
- Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat
- Bukan kebangsaan yang sempit/chauvinisme, melainkan yang menghormati eksistensi bangsa lain

Sila 4 - Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
- Memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mufakat
- Meyakini jalan musyawarah untuk mufakat dapat menjaga persatuan
- Tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas
- Dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan

Sila 5 - Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin
- Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan
- Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak

PILAR KEDUA: UUD NRI TAHUN 1945

Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. UUD NRI 1945 sebagai Hukum Dasar

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. UUD mengatur empat hal penting:

1. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum
2. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara
3. Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara
4. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negara

B. Sejarah Perjalanan UUD

1. UUD 1945 Periode Pertama (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

- Masa peralihan revolusi fisik yang belum tuntas
- Rongrongan penjajah yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia
- Praktik penyelenggaraan negara menggunakan sistem parlementer, sedangkan UUD 1945 menggunakan sistem presidensial

2. Konstitusi RIS dan UUDS 1950

Terdapat periode penggunaan Konstitusi RIS (27 Desember 1949) dan UUD Sementara 1950 sebelum kembali ke UUD 1945.

3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

- Konstituante selama 2,5 tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya
- Rapat tidak memenuhi kuorum dan situasi tanah air semakin genting
- Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang menetapkan kembali berlakunya UUD 1945
- Konsideran menyebutkan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945

4. UUD NRI Tahun 1945 Hasil Perubahan (1999-2002)

- Perubahan Pertama: ditetapkan 19 Oktober 1999 (Sidang Umum MPR 1999)
- Perubahan Kedua: ditetapkan 18 Agustus 2000 (Sidang Tahunan MPR 2000)
- Perubahan Ketiga: ditetapkan 9 November 2001 (Sidang Tahunan MPR 2001)
- Perubahan Keempat: ditetapkan 10 Agustus 2002 (Sidang Tahunan MPR 2002)

C. Proses Perubahan UUD 1945

Latar Belakang Perubahan (Tuntutan Reformasi)

- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- Otonomi Daerah
- Kebebasan Pers
- Mewujudkan kehidupan demokrasi

Kesepakatan Dasar Perubahan

5. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
6. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Mempertegas sistem presidensiil
8. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
9. Perubahan dilakukan dengan cara 'adendum'

Hasil Perubahan

Sebelum perubahan: 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, plus Penjelasan.

Setelah perubahan: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan. Penjelasan dihapus dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

D. Prinsip-Prinsip dalam Pembukaan UUD 1945

- Pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa (anti penjajahan)
- Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
- Pengakuan terhadap eksistensi bangsa Indonesia
- Hakikat tujuan negara, cara mencapai tujuan melalui hukum dasar, dan prinsip dasar penyelenggaraan negara

Lima sila Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

E. Susunan Lembaga Negara menurut UUD NRI 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) - Bab II

Keanggotaan: anggota DPR + anggota DPD (dipilih melalui pemilu).

Wewenang setelah perubahan:

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
- Memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhalangan tetap secara bersamaan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - Bab VII

Memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dipilih melalui pemilihan umum.

- Fungsi legislasi: mengajukan dan membahas RUU
- Fungsi anggaran: pembahasan dan persetujuan RAPBN
- Fungsi pengawasan: interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) - Bab VIIA

Anggota dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Jumlah anggota dari setiap provinsi sama dan tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Berwenang mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan: otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan/pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat-daerah.

Presiden dan Wakil Presiden - Bab III

- Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
- Memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
- Calon Presiden harus WNI sejak kelahirannya, tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani
- Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, berhak mengajukan RUU, menetapkan PP, memegang kekuasaan tertinggi atas AD/AL/AU, dan wewenang lainnya

Mahkamah Agung - Bab IX

- Berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
- Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman

Mahkamah Konstitusi - Bab IX

- Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
- Menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu
- Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden
- Memiliki sembilan orang hakim konstitusi: 3 diajukan MA, 3 diajukan DPR, 3 diajukan Presiden

Komisi Yudisial - Bab IX

- Mengusulkan pengangkatan hakim agung
- Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Bab VIIIA

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- Bersifat bebas dan mandiri
- Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
- Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

F. Hak Asasi Manusia - Bab XA

UUD NRI 1945 menjamin hak asasi manusia meliputi antara lain:

- Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A)
- Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 28B)
- Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B)
- Hak mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C)
- Hak pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak bekerja, dan status kewarganegaraan (Pasal 28D)
- Kebebasan memeluk agama, memilih kewarganegaraan, tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E)
- Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F)

- Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (Pasal 28G)
- Hak hidup sejahtera, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial (Pasal 28H)
- Perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif; pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara (Pasal 28I)
- Setiap orang berkewajiban menghargai hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J)

G. Ketentuan Penting Lainnya

Pendidikan dan Kebudayaan - Bab XIII

- Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD
- Negara memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya
- Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial - Bab XIV

- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
- Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
- Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan - Bab XV

- Bendera Negara Indonesia: Sang Merah Putih (Pasal 35)
- Bahasa Negara: Bahasa Indonesia (Pasal 36)
- Lambang Negara: Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A)
- Lagu Kebangsaan: Indonesia Raya (Pasal 36B)

PILAR KETIGA: NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Bentuk Negara

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

A. Pilihan Bentuk Negara

Dalam sidang BPUPKI yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar, terdapat perdebatan mengenai pilihan bentuk negara:

- Ada anggota yang mengusulkan bentuk Negara Kesatuan (unitarisme)
- Ada yang mengusulkan bentuk Negara Serikat (Federalisme)

Alasan Dipilihnya Negara Kesatuan

Negara Kesatuan dianggap lebih menjamin persatuan yang kuat bagi Indonesia yang majemuk. Sedangkan bentuk negara federasi mensyaratkan adanya beberapa negara bawahan terlebih dahulu sebelum membentuk negara atasan.

B. Pengertian dan Karakteristik NKRI

NKRI adalah negara kesatuan yang merupakan bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Negara Kesatuan adalah suatu negara yang:

- Hanya mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah
- Tidak ada negara dalam negara
- Satu kepala negara
- Satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara
- Dipandang paling tepat untuk mewujudkan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk

C. NKRI dalam UUD NRI 1945

- Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1)
- Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan (Pasal 37 ayat 5)
- NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota (Pasal 18 ayat 1)

- Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa (Pasal 18B)
- Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2)
- NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A)

D. Deklarasi Djuanda dan Konsep Nusantara

Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang menetapkan:

- Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state)
- Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau NKRI
- Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia

Konsep tersebut kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU Nomor 17 Tahun 1985.

Dampak Deklarasi Djuanda

Berkat pandangan visioner Deklarasi Djuanda, Bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.

PILAR KEEMPAT: BHINNEKA TUNGGAL IKA

Sebagai Semboyan Negara

BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SEMBOYAN NEGARA

A. Istilah dan Pengertian

Istilah Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma. Terjemahan isinya berbunyi: "bahwa agama Budha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tapi nilai-nilai kebenaran Jina (Budha) dan Siwa (Hindu) adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua, artinya tidak ada dharma yang mendua."

Pengertian modern Bhinneka Tunggal Ika adalah: berbeda-beda tetapi satu jua. Penafsiran baru ini diberikan oleh para pendiri bangsa karena dinilai relevan dengan keperluan strategis Bangsa Indonesia. Maknanya: walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan sebangsa dan setanah air.

B. Sejarah Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

- Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas pada sidang-sidang BPUPKI antara Muhammad Yamin, Ir. Soekarno, I Gusti Bagus Sugriwa, sekitar dua setengah bulan sebelum proklamasi
- Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh Muhammad Yamin kepada Ir. Soekarno agar dijadikan semboyan negara
- Melalui Sumpah Pemuda 1928, ikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa menjadi fondasi semboyan ini

Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)

Kami putra dan putri Indonesia mengaku: bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

C. Kekayaan dan Keberagaman Bangsa Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman yang luar biasa:

- Jumlah penduduk: 265 juta jiwa (BPS 2019)
- 2.500 bahasa daerah (BPS 2010)

- 1.340 suku bangsa (BPS 2010)
- Beragam adat istiadat
- Flora dan fauna beraneka
- Berbagai warna kulit dan ciri fisik

D. Bhinneka Tunggal Ika dalam UUD NRI 1945

- Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A)
- Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa (Pasal 18B)
- Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2)
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat 2)
- Negara memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32)
- Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat 2)

KETETAPAN MPR RI: TAP MPR NO. I/MPR/2003

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum

TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Total ada 139 TAP MPRS & TAP MPR (1960 s.d. 2002) yang ditinjau dan dikelompokkan.

Dasar Hukum Pembentukan

- Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 1945: MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan
- Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945: peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru
- Pasal II Aturan Peralihan: semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi

B. Pengelompokan TAP MPRS/MPR

Pasal 1 - TAP yang Dicabut dan Tidak Berlaku (8 Ketetapan)

Kedelapan TAP tersebut telah berakhir masa berlakunya dan/atau telah diatur di dalam UUD NRI 1945. Di antaranya:

- TAP MPRS No. X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga Negara
- TAP MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 2 - TAP yang Tetap Berlaku dengan Ketentuan (3 Ketetapan)

- TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI - diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan HAM
- TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi - mendorong keberpihakan pada ekonomi kecil, menengah, dan koperasi
- TAP MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur - berlaku sampai terlaksananya ketentuan Pasal 5 dan 6

Pasal 3 - TAP yang Berlaku sampai Terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan)

Delapan TAP tersebut tidak berlaku lagi karena Pemerintahan hasil Pemilu 2004 telah terbentuk. Di antaranya: GBHN 1999-2004, Rekomendasi Kebijakan Otonomi Daerah, dan penetapan Presiden Megawati.

Pasal 4 - TAP yang Berlaku sampai Terbentuknya Undang-Undang (11 Ketetapan)

Sebelas TAP yang masih berlaku karena amanatnya belum sepenuhnya dituangkan ke dalam undang-undang, antara lain:

- TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
- TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI
- TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI
- TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
- TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN
- TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 5 - TAP tentang Peraturan Tata Tertib (5 Ketetapan)

Sudah tidak berlaku karena telah terbentuknya Peraturan Tata Tertib MPR hasil Pemilu 2004.

Pasal 6 - TAP yang Tidak Perlu Tindakan Hukum Lebih Lanjut (104 Ketetapan)

Berjumlah 104 Ketetapan yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

PENUTUP: AKTUALISASI EMPAT PILAR

Empat Pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus disosialisasikan dan diaktualisasikan oleh seluruh komponen bangsa. Keempat pilar tersebut saling melengkapi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan:

PANCASILA	Memberikan landasan filosofis, etis, dan ideologis bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
UUD NRI 1945	Memberikan landasan konstitusional dan hukum tertinggi yang mengatur tatanan negara dan hubungan antar lembaga.
NKRI	Menegaskan bentuk dan batas wilayah negara yang harus dijaga keutuhan dan kedaulatannya oleh seluruh rakyat Indonesia.
BHINNEKA TUNGGAL IKA	Menjadi perekat dan pemersatu berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam bingkai NKRI yang majemuk.